

2024年注册会计师《税法》试题（网友回忆版）

单项选择题

1. 甲企业为增值税一般纳税人，2018年购入一处含增值税市场价格为327万元的仓库，2023年将该仓库与乙公司的一栋办公楼进行互换，支付给乙含增值税109万元的差价款，当地契税税率为4%。则甲应缴纳的契税为（ ）万元。

- A. 17.44
- B. 36
- C. 4.36
- D. 4

参考答案：D

【慧考解析】土地使用权互换、房屋互换，互换价格相等的，互换双方契税计税依据为零；互换价格不相等的，以其差额为计税依据，由支付差额的一方缴纳契税。甲应缴纳契税 $=109 \div (1+9\%) \times 4\% = 4$ （万元）。

2. 房屋产权未确定及租典纠纷未解决的，其房产税的纳税人是（ ）。

- A. 房产使用人
- B. 房产承典人
- C. 房产开发人
- D. 房产出典人

参考答案：A

【慧考解析】产权所有人、承典人不在房屋所在地的，或者产权未确定及租典纠纷未解决的，由房产代管人或者使用人纳税。

3. 2024年3月15日，某纳税人因土地的权利发生变化而依法终止城镇土地使用税纳税义务，其城镇土地使用税的应纳税款的计算应截止到某一日期，该日期是（ ）。

- A. 2024年4月15日
- B. 2024年3月15日
- C. 2024年12月31日
- D. 2024年3月31日

参考答案：D

【慧考解析】自2009年1月1日起，纳税人因土地的权利发生变化而依法终止城镇土地使用税纳税义务的，其应纳税款的计算应截止到土地权利发生变化的当月末。

4. 某企业为从事服装零售业务的增值税小规模纳税人，按月纳税，2024年2月取得不含增值税销售额12万元。该企业当月应缴纳的增值税为（ ）万元。

- A. 0.36
- B. 0.02
- C. 0.12
- D. 0.06

参考答案：C

【慧考解析】2027年12月31日前，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。该企业为小规模纳税人，当月应缴纳的增值税 $=12 \times 1\% = 0.12$ （万元）。

慧考智学官网 www.huikao8.com 版权所有

5. 在国际税收协定中，解决重复征税问题的重点项目是（ ）。

- A. 劳务所得
- B. 财产所得
- C. 经营所得
- D. 投资所得

参考答案：C

【慧考解析】在国际税收协定中，国际认可的所得主要有经营所得、劳务所得、投资所得和财产所得四大类，其中经营所得（营业利润）是税收协定处理重复征税问题的重点项目。

6. 企业从事的下列经营活动中，同时缴纳增值税和消费税的是（ ）。

- A. 批发销售电子烟
- B. 零售高档化妆品
- C. 出租养生理疗馆
- D. 进口高档服装

参考答案：A

【慧考解析】在中华人民共和国境内生产（进口）、批发电子烟的单位和个人为消费税纳税人。电子烟的消费税纳税环节是生产环节和批发环节。选项BCD，不缴纳消费税。

7. 2023年4月，境内张某购买归国留学人员2020年2月以20万元购置的免车辆购置税的车，张某支付5万元，此时该车辆市场价格为15万元。张某应缴纳车辆购置税（ ）万元。（以上价格均不含增值税）

- A. 1.5
- B. 1.4
- C. 0
- D. 0.5

参考答案：B

【慧考解析】已经办理免税、减税手续的车辆因转让、改变用途等原因不再属于免税、减税范围的，纳税人、纳税义务发生时间、应纳税额按以下公式计算：

应纳税额＝初次办理纳税申报时确定的计税价格×（1－使用年限×10%）×10%－已纳税额。

张某应缴纳的车辆购置税＝20×（1－3×10%）×10%＝1.4（万元）。

8. 个人取得出租财产所得，税前扣除税费的扣除次序是（ ）。

- A. 财产租赁过程中缴纳的税费、向出租方支付的租金、由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用、税法规定的费用扣除标准
- B. 向出租方支付的租金、由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用、财产租赁过程中缴纳的税费、税法规定的费用扣除标准
- C. 财产租赁过程中缴纳的税费、由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用、向出租方支付的租金、税法规定的费用扣除标准
- D. 税法规定的费用扣除标准、财产租赁过程中缴纳的税费、向出租方支付的租金、由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用

参考答案：A

【慧考解析】有关财产租赁所得个人所得税税前扣除税费的扣除次序调整为：

慧考智学官网 www.huikao8.com 版权所有

- ①财产租赁过程中缴纳的税费。
- ②向出租方支付的租金。
- ③由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。
- ④税法规定的费用扣除标准。

9. 2023年7月，甲公司投资于境内非上市乙公司，其股权的计税基础为1000万元。持有的股权比例为20%，2023年8月，乙公司将股权溢价发行形成的资本公积800万元转增股本，2023年11月甲公司转让该股权取得收入1500万元。甲公司应确认的股权转让所得为（ ）万元。

- A. 1340
- B. 500
- C. 1500
- D. 340

参考答案：B

【慧考解析】被投资企业将股权（票）溢价所形成的资本公积转为股本的，不作为投资方企业的股息、红利收入，投资方企业也不得增加该项长期投资的计税基础。股权转让所得=1500-1000=500（万元）。

10. 下列各项中，采用超率累进税率的是（ ）。

- A. 增值税
- B. 消费税
- C. 土地增值税
- D. 个人所得税

参考答案：C

【慧考解析】选项A，增值税采用行业差别比例税率；选项B，消费税采用比例税率和定额税率两种形式；选项D，个人所得税，综合所得采用七级超额累进税率，经营所得采用五级超额累进税率，其他所得采用比例税率。

11. 适用协定税率的国家和地区的名单，由国务院关税税则委员会决定后，上报批准后执行。批准部门为（ ）。

- A. 海关总署
- B. 财政部
- C. 国务院
- D. 全国人大

参考答案：C

【慧考解析】适用最惠国税率、协定税率、特惠税率的国家或者地区名单，由国务院关税税则委员会决定，报国务院批准后执行。

12. 下列各项中，属于其他权益性无形资产的是（ ）。

- A. 经销权
- B. 非专利技术
- C. 挖矿权
- D. 取水权

参考答案：A

【慧考解析】其他权益性无形资产包括基础设施资产经营权、公共事业特许权、配额、经营权（包括特许经营权、连锁经营权、其他经营权）、经销权、分销权、代理权、会员权、席位权、网络游戏虚拟道具、域名、名称权、肖像权、冠名权、转会费等。

13. 税务人员将企业当年营业账簿调回检查的，需要在一定期限内退还账簿。该期限为（ ）。

- A. 3个月
- B. 6个月
- C. 1个月
- D. 2个月

参考答案：C

【慧考解析】因检查需要时，经县以上税务局（分局）局长批准，税务机关可以将纳税人、扣缴义务人以前会计年度的账簿、记账凭证、报表和其他有关资料调回税务机关检查，但是税务机关必须向纳税人、扣缴义务人开付清单，并在3个月内完整退还；有特殊情况的，经设区的市、自治州以上税务局局长批准，税务机关可以将纳税人、扣缴义务人当年的账簿、记账凭证、报表和其他有关资料调回检查，但税务机关必须在30日内退还。

14. 企业将捕捞、养殖渔船出租到国外，车船税的处理为（ ）。

- A. 全额征收
- B. 不征收
- C. 先征后退
- D. 免征

参考答案：D

【慧考解析】境内单位和个人将船舶出租到境外的，属于车船税的征税范围，但捕捞、养殖渔船免征车船税。

15. 企业从境外租入外籍船舶，车船税的处理为（ ）。

- A. 免征
- B. 不征收
- C. 即征即退
- D. 全额征收

参考答案：B

【慧考解析】境内单位和个人租入外国籍船舶的，不征收车船税。

16. 房屋的产权所有人、承典人均在国外，其房产税的纳税义务人为（ ）。

- A. 产权所有人
- B. 承典人
- C. 代管人
- D. 出典人

参考答案：C

【慧考解析】产权所有人、承典人不在房屋所在地的，或者产权未确定及租典纠纷未解决的，由房产代管人或者使用人纳税。

17. 下列行为中，属于土地增值税征税范围的是（ ）。

- A. 房地产的代建
- B. 房屋公允价值评估增值25%
- C. 房地产的出租
- D. 房地产企业用建造的房地产安置回迁户

参考答案：D

【慧考解析】选项ABC，房地产权属未发生转移，不属于土地增值税征税范围；选项D，房地产企业用建造的房地产安置回迁户的，安置用房视同销售，应按照规定计算缴纳土地增值税。

18. 下列关于矿产资源享受资源税减征优惠的说法中，正确的是（ ）。

- A. 从衰竭期矿山开采矿产品减征20%
- B. 开采稠油减征20%
- C. 从低丰度油田开采的原油减征30%
- D. 从深海油气田开采的原油减征30%

参考答案：D

【慧考解析】选项A，从衰竭期矿山开采矿产品减征30%资源税；选项B，开采稠油减征40%资源税；选项C，从低丰度油田开采的原油减征20%资源税。

19. 下列关于经济落后地区城镇土地使用税适用的税额标准的表述，正确的是（ ）。

- A. 可降低规定最低税额的50%，但须报财政部批准
- B. 可适当提高，但须报财政部批准
- C. 可适当降低，但降低额不得超过规定最低税额的30%
- D. 可适当降低，但降低额不得超过规定最低税额的20%

参考答案：C

【慧考解析】各省、自治区、直辖市人民政府可根据市政建设情况和经济繁荣程度在规定税额幅度内，确定所辖地区的适用税额幅度。经济落后地区，城镇土地使用税的适用税额标准可适当降低，但降低额不得超过上述规定最低税额的30%。经济发达地区的适用税额标准可以适当提高，但须报财政部批准。

20. 税务人员对企业以前年度的会计资料调回检查，需要在一定期限内退还。该期限为（ ）。

- A. 3个月
- B. 6个月
- C. 1个月
- D. 2个月

参考答案：A

【慧考解析】经县以上税务局（分局）局批准，税务机关可以将纳税人、扣缴义务人以前会计年度的账簿、记账凭证、报表和其他有关资料调回检查，要向纳税人、扣缴义务人开具清单并在3个月内完整退还。

21. 税务机关在调查税收违法案件时，可以查询案件涉嫌人员的储蓄存款，须经批准。批准人是（ ）。

- A. 设区的市、自治州以上税务局局长
- B. 设区的市、自治州以上税务局（分局）局长
- C. 经县以上税务局（分局）局长

慧考智学官网 www.huikao8.com 版权所有

D. 经县以上税务局

参考答案：B

【慧考解析】税务机关在调查税收违法案件时，经设区的市、自治州以上税务局（分局）局长批准，可以查询案件涉嫌人员的储蓄存款。

22. 纳税人有违法行为虚假申报大气污染物应缴纳的环境保护税的，作为污染物的排放量的计税依据是（ ）。

A. 当期产生量

B. 上期产生量

C. 当期排放量

D. 上期排放量

参考答案：A

【慧考解析】纳税人进行虚假纳税申报的，以其当期应税大气污染物、水污染物、应税固体废物的产生量作为污染物的排放量。

23. 在我国境内未设立机构场所的某非居民企业转让境内房屋，取得境外转让收入5000万元，该房屋净值3000万元，缴纳相关税费300万元，则该非居民企业应确认的应纳税所得额为（ ）万元。

A. 1700

B. 2000

C. 4700

D. 5000

参考答案：B

【慧考解析】对于在中国境内未设立机构、场所的非居民企业，转让财产所得，以收入全额减除财产净值后的余额为应纳税所得额。

24. 位于市区的某企业为一般纳税人，2023年初占地面积15000平方米，其中学校占地1000平方米，内部绿化区占地3000平方米，厂房占地8000平方米，该企业所在地城镇土地使用税年税额5元/平方米，则该企业2023年应缴纳城镇土地使用税为（ ）元。

A. 70000

B. 75000

C. 55000

D. 80000

参考答案：A

【慧考解析】对国家拨付事业经费和企业办的各类学校，托儿所，幼儿园自用的土地，免征城镇土地使用税。该企业2023年应缴纳城镇土地使用税＝ $(15000-1000) \times 5 = 70000$ （元）。

25. 根据行政处罚法规定，下列属于外部监督的是（ ）。

A. 税务机关上下级之间监督制约

B. 处罚机构与收缴机构相分离

C. 当场作出的处罚决定向所属行政机关备案

D. 调查违法行为与处罚决定分开

参考答案：A

慧考智学官网 www.huikao8.com 版权所有

【慧考解析】选项BCD，属于内部的监督。

多项选择题

26. 下列出口行为中，适用增值税免税政策的有（ ）。

- A. 国家计划内出口的卷烟
- B. 增值税小规模纳税人出口的玩具
- C. 外贸企业出口已取得增值税普通发票的家用电器
- D. 来料加工复出口的服装

参考答案：ABCD

【慧考解析】出口企业或其他单位出口规定的货物适用增值税免税政策，具体是指：①增值税小规模纳税人出口的货物；②避孕药品和用具，古旧图书；③软件产品；④含黄金、铂金成分的货物，钻石及其饰品；⑤国家计划内出口的卷烟；⑥非出口企业委托出口的货物；⑦非列名生产企业出口的非视同自产货物；⑧农业生产者自产农产品；⑨油画、花生果仁、黑大豆等财政部和国家税务总局规定的出口免税的货物；⑩外贸企业取得普通发票、废旧物资收购凭证、农产品收购发票、政府非税收入票据的货物；？来料加工复出口的货物；？特殊区域内的企业出口的特殊区域内的货物；？以人民币现金作为结算方式的边境地区出口企业从所在省（自治区）的边境口岸出口到接壤国家的一般贸易和边境小额贸易出口货物；？以旅游购物贸易方式报关出口的货物。

27. 下列行为中，免征印花税的有（ ）。

- A. 与高校学生签订的高校学生公寓租赁合同
- B. 发行单位与订阅个人书立的订购凭证
- C. 出版单位与发行单位订立的报纸订购单
- D. 公路托运行李的托运单据

参考答案：ABD

【慧考解析】选项C，各类出版单位与发行单位之间订立的图书、报纸、期刊以及音像制品的征订凭证（包括订购单、订数单等），应由持证双方按“买卖合同”缴纳印花税。

28. 下列税种中，属于地方政府固定收入的有（ ）。

- A. 烟叶税
- B. 房产税
- C. 环境保护税
- D. 耕地占用税

参考答案：ABCD

【慧考解析】地方政府固定收入包括城镇土地使用税、耕地占用税、土地增值税、房产税、车船税、契税、环境保护税和烟叶税等。

29. 下列税种中，属于中央政府固定收入的有（ ）。

- A. 车辆购置税
- B. 船舶吨税
- C. 环境保护税
- D. 消费税

参考答案：ABD

【慧考解析】中央政府固定收入包括消费税（含进口环节由海关代征的部分）、车辆购置税、关税、船舶吨税
慧考智学官网 www.huikao8.com 版权所有

税和由海关代征的进口环节增值税等。

30. 根据资源税法规定，下列由省级人民政府决定减免税的情形有（ ）。

- A. 天然气企业开采自用天然气
- B. 铜矿业开采低品位矿
- C. 铁矿业开采共伴生矿
- D. 盐业企业生产无碘海盐

参考答案：BC

【慧考解析】（1）纳税人开采或者生产应税产品过程中，因意外事故或者自然灾害等原因遭受重大损失的。

（2）纳税人开采共伴生矿、低品位矿、尾矿。上述两项的免征或者减征的具体办法，由省、自治区、直辖市人民政府提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

31. 下列占用耕地的行为中，减征耕地占用税的有（ ）。

- A. 公办中学内教学楼占用耕地
- B. 铁路按规定两侧留地占用耕地
- C. 海防管控设施占用耕地
- D. 市水利局批准建设的防洪工程占用耕地

参考答案：BD

【慧考解析】选项AC，属于免征耕地占用税的情形。

32. 下列关于税务行政处罚听证主持人回避制度的表述中，符合执法规定的有（ ）。

- A. 当事人申请听证主持人回避的，应于举行听证当日向税务机关提出
- B. 当事人认为听证主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避
- C. 听证主持人的回避，由组织听证的税务机关负责人决定
- D. 听证主持人与当事人为近亲属，应自行提出回避

参考答案：BCD

【慧考解析】选项A，回避申请，应当在举行听证的3日前向税务机关提出，并说明理由。

33. 下列关于房产税房产原值确认的表述中，符合规定的有（ ）。

- A. 与房屋不可分割的暖气设备价值计入房产原值
- B. 房屋内可移动家具的价值计入房产原值
- C. 房屋扩建的相应增加房产原值
- D. 宗地容积率低于0.5的，按房产建筑面积的2倍计算土地面积并据此确定地价计入房产原值

参考答案：ACD

【慧考解析】选项B，房产原值应包括与房屋不可分割的各种附属设备或一般不单独计算价值的配套设施。可移动的家具不是不可分割的，不计入房产原值。

34. 纳税人发生的下列应税行为中，应缴纳增值税的有（ ）。

- A. 将自产货物分配给股东
- B. 将外购货物用于集体福利
- C. 为聘用的员工提供工作场所

慧考智学官网 www.huikao8.com 版权所有

D. 境内销售我国自然资源使用权

参考答案：AD

【慧考解析】选项B，将外购货物用于集体福利，不视同销售，不得抵扣进项税额，已抵扣的进项税额需要做转出处理；选项C，为聘用的员工提供工作场所，属于非经营活动，不缴纳增值税。

35. 某新加坡工业企业在我国设立的下列场所，应被判定为常设机构的有（ ）。

- A. 专为我国客户提供零配件而设立的场所
- B. 专为我国客户提供机器维修服务而设立的场所
- C. 专为本企业采购原材料而设立的场所
- D. 专为陈列本企业商品而设立的场所

参考答案：AB

【慧考解析】缔约国一方企业在缔约国另一方仅由于仓储、展览、采购及信息收集等活动的目的设立的具有准备性或辅助性的固定场所，不应被认定为常设机构。

在协定中，常设机构不包括：①专为储存、陈列或者交付本企业货物或者商品的目的而使用的设施；②专为储存、陈列或者交付的目的而保存本企业货物或者商品的库存；③专为另一企业加工的目的而保存本企业货物或者商品的库存；④专为本企业采购货物或者商品，或者搜集情报的目的所设的固定营业场所；⑤专为本企业进行其他准备性或辅助性活动的目的所设的固定营业场所；⑥专为上述①～⑤项活动的结合所设的固定营业场所，如果由于这种结合使该固定营业场所的全部活动属于准备性质或辅助性质。

36. 下列项目中，属于其他权益性无形资产的有（ ）。

- A. 经销权
- B. 冠名权
- C. 著作权
- D. 探矿权

参考答案：AB

【慧考解析】无形资产包括技术、商标、著作权、商誉、自然资源使用权和其他权益性无形资产。选项D，探矿权属于自然资源使用权。

37. 下列关于海关关税税率适用的表述中，符合规定的有（ ）。

- A. 进口货物到达前，经海关核准先行申报的，应当适用装载该货物的运输工具申报进境之日实施的税率
- B. 进口转关运输货物，应当适用启运地海关接受该货物申报进口之日实施的税率
- C. 出口转关运输货物，应当适用指运地海关接受该货物申报出口之日实施的税率
- D. 经海关批准，实行集中申报的进出口货物，应当适用每次货物进出口时海关接受该货物申报之日实施的税率

参考答案：AD

【慧考解析】选项B，进口转关运输货物，应当适用指运地海关接受该货物申报进口之日实施的税率；选项C，出口转关运输货物，应当适用启运地海关接受该货物申报出口之日实施的税率。

38. 失信信息公开期间，失信主体可以向作出确定失信主体决定的税务机关申请提前停止公布失信信息的有（ ）。

- A. 按照规定缴清（退）税款、滞纳金、罚款，且失信主体失信信息公开满3个月的
- B. 失信主体破产，人民法院出具批准重整计划，税务机关依法受偿的

慧考智学官网 www.huikao8.com 版权所有

- C. 失信主体破产，人民法院出具认可和和解协议的裁定书，税务机关依法受偿的
D. 因参与疫情防控，履行社会责任作出突出贡献的

参考答案：BCD

【慧考解析】选项A，按照《税务处理决定书》《税务行政处罚决定书》缴清（退）税款、滞纳金、罚款，且失信主体失信信息公布满6个月的，失信主体或者其破产管理人可以向作出确定失信主体决定的税务机关申请提前停止公布失信信息。

39. 正常生产经营下，重大税收违法失信主体申请提前停止公布信息，税务机关不予停止的情形有（ ）。

- A. 被确定为失信主体后，因发生逃避追缴欠税税收违法行为受到税务处理或者行政处罚的
B. 被确定为失信主体后，因发生骗取出口退税税收违法行为受到税务处理或者行政处罚的
C. 5年内被确定为失信主体2次以上的
D. 失信主体破产，人民法院出具批准重整计划或认可和和解协议的裁定书，税务机关依法受偿的

参考答案：ABC

【慧考解析】选项D，属于失信信息公布期间，失信主体或者其破产管理人可以向作出确定失信主体决定的税务机关申请提前停止公布失信信息的情形。

40. 下列关于手续费及佣金支出的企业所得税税务处理的表述中，正确的有（ ）。

- A. 电信企业实际发生的相关手续费及佣金支出，按照企业当年收入总额的15%限额内在税前据实扣除
B. 从事代理服务、主营业务收入为手续费、佣金的证券企业，其为取得该类收入而实际发生的营业成本（包括手续费及佣金支出），准予在企业所得税税前据实扣除
C. 保险企业发生与其经营活动有关的手续费及佣金支出，不超过当年全部净保费的18%的部分，在税前准予扣除
D. 个人和企业以现金方式支付的手续费及佣金均可以在税前扣除

参考答案：BC

【慧考解析】选项A，电信企业在发展客户、拓展业务等过程中（如委托销售电话入网卡、电话充值卡等），需向经纪人、代办商支付手续费及佣金的，其实际发生的相关手续费及佣金支出，不超过企业当年收入总额5%的部分，准予在企业所得税税前据实扣除；选项D，除委托个人代理外，企业以现金等非转账方式支付的手续费及佣金不得在税前扣除。

41. 下列属于应税污染物排放量的计算方法有（ ）。

- A. 排（产）污系数方法
B. 物料衡算方法
C. 抽样测算方法
D. 投入产出法

参考答案：ABC

【慧考解析】应税大气污染物、水污染物、固体废物的排放量和噪声的分贝数，按照下列方法和顺序计算：①纳税人安装使用符合国家规定和监测规范的污染物自动监测设备的，按照污染物自动监测数据计算；②纳税人未安装使用污染物自动监测设备的，按照监测机构出具的符合国家有关规定和监测规范的监测数据计算；③因排放污染物种类多等原因不具备监测条件的，按照国务院生态环境主管部门规定的排污系数、物料衡算方法计算；④不能按照上述方法计算的，按照省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门规定的抽样测算的方法核定计算。

问答题

42. 居民个人吴某为甲公司（境内A股上市公司）员工，因经营需要，2023年甲公司向吴某实施了股权激励计划，吴某接受该股票期权授权及行权情况如下：

（1）1月4日，甲公司授予吴某10000股的股票期权，约定半年内吴某可以按照8元/股实施认购。

（2）3月2日，吴某按照合同约定行权10000股甲公司股票，当日股票收盘价为15元/股。

（3）5月8日，吴某按持股数量取得股息2000元。

（4）7月6日，吴某将持有的股票以20元/股转让，当日股票收盘价为20.5元/股。

（其他相关资料：不考虑吴某的专项附加扣除因素；上述期权授予时约定不得转让。）

要求：根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

问题1：判断吴某接受该股票期权授权时是否需要缴纳个人所得税，并说明理由。

问题2：计算吴某行权时应缴纳的个人所得税。

问题3：说明股息收入个人所得税税收优惠并计算该项所得应缴纳的个人所得税。

问题4：判断吴某取得转让股票收入是否需要缴纳个人所得税，并说明理由；如需要，计算应缴纳的个人所得税。

参考答案：详见解析

【慧考解析】问题1：不需要缴纳个人所得税。

理由：员工接受实施股票期权计划企业授予的股票期权时，除另有规定外，一般不作为应税所得征税。

问题2：行权时股票期权形式的工资、薪金应纳税所得额 $=10000 \times (15 - 8) = 70000$ （元）。

应缴纳的个人所得税 $=70000 \times 10\% - 2520 = 4480$ （元）。

问题3：股息收入税收优惠：员工因拥有股权而参与企业税后利润分配取得的所得，应按照“利息、股息、红利所得”项目计算缴纳个人所得税；持股期限大于1年，暂免征收个人所得税，持股期限大于1个月小于等于1年，暂减按50%计入应纳税所得额计算个人所得税，持股期限小于等于1个月，全额征税。

吴某持股期限大于1个月小于1年，暂减按50%计入应纳税所得额计算个人所得税，应缴纳个人所得税 $=2000 \times 50\% \times 20\% = 200$ （元）。

问题4：转让股票不需要缴纳个人所得税。

理由：个人将行权后的境内上市公司股票再行转让而取得的所得，暂免征收个人所得税。

43. 某房地产开发公司2022年～2023年开发一栋写字楼，经营情况如下：

（1）2022年10月通过政府拍卖受让一宗土地使用权，支付土地出让金7000万元，取得合法票据。按照4%税率计算缴纳契税280万元，并取得完税凭证。2023年1月准备开工建设，因客观原因土地容积率被调低，财政部门通知可以退还土地出让金1000万元。

（2）2023年11月写字楼开发竣工，12月底售罄取得收入27000万元。

（3）该项写字楼开发成本共计8000万元，财务费用1100万元（含从金融机构取得的利息支出200万元），管理费用600万元，销售费用700万元。

（4）开发全过程中，“税金及附加”科目的借方发生额为180万元。

（其他相关资料：上述金额均不含增值税，计算土地增值税时，利息支出允许据实扣除，其他开发费用扣除比例为5%，计算土地增值税时允许扣除的税金为150万元。）

要求：根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

问题1：判断退还土地出让金时是否可以申请退还已缴纳的契税，如果可以，回答需提供的资料。如不可以，说明理由。

问题2：回答计算土地增值税增值额时，利息支出允许据实扣除应满足的条件。

问题3：回答计算土地增值税增值额时，可扣除项目的合计金额。

问题4：计算销售写字楼应缴纳的土地增值税。

参考答案：详见解析

【慧考解析】问题1：可以申请退还相应的契税。

需提供的资料：应提供纳税人身份证件、完税凭证复印件，并提交容积率调整补充合同（协议）和退款凭证

问题2: 财务费用中的利息支出, 凡能够按转让房地产项目计算分摊并提供金融机构贷款证明的, 允许据实扣除, 但最高不能超过按商业银行同类同期贷款利率计算的金额。

问题3: 实际缴纳的契税= $(7000-1000) \times 4\% = 240$ (万元);

取得土地使用权支付的金额= $7000-1000+240=6240$ (万元);

开发成本=8000 (万元);

开发费用= $200+(6240+8000) \times 5\% = 912$ (万元);

与转让房地产有关的税金=150 (万元);

加计扣除的金额= $(6240+8000) \times 20\% = 2848$ (万元);

可以扣除项目的合计金额= $6240+8000+912+150+2848=18150$ (万元)。

问题4: 增值额= $27000-18150=8850$ (万元);

增值率= $8850 \div 18150 \times 100\% = 48.76\%$, 适用30%税率, 速算扣除系数为0;

应缴纳土地增值税= $8850 \times 30\% = 2655$ (万元)。

44. 某采选为一体的铁矿企业为增值税一般纳税人, 拥有甲、乙两座矿山。甲矿山的设计开采年限超过15年, 且剩余开采年限为3年, 乙矿山发现页岩层, 2024年7月部分经营情况如下:

(1) 甲矿山开采铁原矿500吨, 企业支付从坑口到洗选地的运输费用0.3万元, 取得增值税发票。将其与外购不含增值税额为8万元的铁原矿一起加工成铁精粉480吨, 当月销售400吨, 取得不含增值税销售额40万元 (含从洗选地到车站的运输费用0.4万元, 取得增值税发票)。

(2) 从乙矿山的页岩层中开采天然气20万立方米, 销售19.5万立方米, 双方约定不含增值税销售额19.5万元, 其他0.5万立方米用于职工食堂, 开采过程中疏干排水1万立方米。

(其他相关资料: 该企业所在省铁原矿资源税税率为8%, 铁精粉资源税税率为4%, 天然气资源税税率为6%, 该企业所在地水资源税地表水为每立方米1元, 地下水为每立方米3元, 该企业不属于小型微利企业。)

要求: 根据上述资料, 按照下列序号回答问题, 如有计算需计算出合计数。

问题1: 判断该企业计算铁矿石资源税时是否可以扣除外购应税铁原矿的购进金额并说明理由。

问题2: 计算该企业7月应缴纳的铁矿石资源税。

问题3: 计算该企业7月应缴纳的天然气资源税。

问题4: 计算该企业7月疏干排水应缴纳的水资源税。

参考答案: 详见解析

【慧考解析】问题1: 可以扣除。

理由: 纳税人以外购原矿与自采原矿混合洗选加工为选矿产品销售, 准予从销售额中扣减外购原矿的购进金额。

问题2: (1) 该企业7月应缴纳的铁矿石资源税= $(40-0.4-8 \times 8\% \div 4\%) \times 4\% \times (1-30\%) = 0.66$ (万元)。

问题3: 该企业7月应缴纳的天然气资源税= $19.5 \div 19.5 \times 20 \times 6\% \times (1-30\%) = 0.84$ (万元)。

问题4: 该企业7月应缴纳的水资源税= $1 \times 3 = 3$ (万元)。

45. 非居民企业A公司来华向我国居民企业B公司提供建筑安装服务, A公司与B公司签订了一揽子打包合同, 第一份合同签订日期为2023年2月1日, 合同内容为铺设管道服务, 服务开始时间为2023年2月15日, 服务完成日期为2023年6月30日。第二份合同的签订日期为2023年6月1日, 合同内容为在同一项目地安装水管服务, 服务开始时间为2023年6月15日, 服务完成时间为2023年9月30日。

要求: 根据上述资料, 按照下列序号回答问题, 如有计算需计算出合计数。

问题1: 参考《中新协定》的相关内容, 判断A公司是否在我国构成常设机构, 并说明理由。

问题2: 如判断A公司在我国不构成常设机构, 且不能准确核算据实申报企业所得税, 回答税务机关一般情况

下可以核定的利润率区间。

问题3：回答A公司应向我国税务机关办理税务登记的期限及地点。

问题4：回答A公司在项目结束时应向我国税务机关办理注销税务登记的期限及地点。

参考答案：详见解析

【慧考解析】问题1：A公司在我国构成常设机构。

理由：对于缔约国一方企业在缔约对方的建筑工地，建筑、装配或安装工程，或者与其有关的监督管理活动，仅在此类工地、工程或活动持续时间为6个月以上的，构成常设机构。本题中，A公司在境内提供建筑安装服务，服务开始日期为2023年2月15日，完成时间为2023年9月30日，该活动持续时间连续达到6个月以上，因此构成常设机构。

问题2：可以核定的利润率区间为15%~30%。

问题3：A公司应当自项目合同签订之日起30日内，向项目所在地税务机关办理税务登记。

问题4：A公司应当在项目完工、离开中国前15日内，向原税务登记机关申报办理注销税务登记。

46. 某生产节能产品的科技公司2023年的营业收入为10000万元，含高新技术产品收入5500万元。其他收益500万元，营业成本2000万元，税金及附加200万元，管理费用3000万元，销售费用500万元，财务费用300万元，营业外支出500万元，自行计算的利润总额4000万元。2024年2月该企业进行2023年所得税汇算清缴时聘请了某会计师事务所进行审核，发现如下事项：

（1）3月1日，将郊区占地1000平方米的仓库用于出租，该仓库为2016年购入，原值500万元。合同载明一次性收取2023年不含税租金10万元，采用简易计税方法计算增值税。未缴纳印花税。2023年末，就该仓库缴纳房产税、城镇土地使用税。

（2）6月对以经营租赁方式租入的商铺进行装修，改造花费500万元。已知该商铺7月1日投入使用，剩余租赁期为5年，装修费一次性计入成本费用。

（3）7月收到政府发放的科技补贴500万元，符合不征税收入确认条件，企业将其计入其他收益，并将补贴收入金额全部用于项目研发。汇算清缴时，财务人员拟作为不征税收入申报。

（4）9月向省政府设立的自然科学基金出资400万元，用于基础研究，向某财经大学出资100万元用于市场调研。

（5）12月生产、销售节能产品1万件，按政策规定，节能产品的财政补贴为10元/件，该家企业共收到补贴10万元。已按规定缴纳增值税及相关税费，财务人员拟将该收入作为不征税收入申报。

（6）向自然人股东王某借款1000万元，并支付全年利息50万元计入财务费用，已知王某对企业的权益性投资400万元，金融机构同期同类贷款利率为4%，企业无法提供符合独立交易的原则资料。

（7）企业投入1800万元研发费用，用于研发节能技术，尚未形成无形资产，其中500万元来自于7月收到的科技补贴。另外，投入200万元用于为顾客提供节能产品的技术支持活动。

（其他相关资料：房产税减除比例为30%，城镇土地使用税为6元/平方米，租赁合同印花税税率为1%。）

要求：根据上述资料，按照下列顺序计算回答问题，如有计算需计算出合计数。

问题1：根据资料（1）计算企业应缴纳的房产税、城镇土地使用税、增值税和印花税。

问题2：根据资料（2）计算企业应调整的企业所得税应纳税所得额。

问题3：按照较低税负的前提下，判断资料（3）财务人员的处理是否正确并说明理由。

问题4：根据资料（4）计算企业应调整的企业所得税应纳税所得额。

问题5：判断资料（5）财务人员的处理是否合理并说明理由。

问题6：根据资料（6）计算企业应调整的企业所得税应纳税所得额。

问题7：在企业按照较低税负的前提下，根据资料（7）计算企业应加计扣除的研发费用。

问题8：判断企业是否可以作为高新技术企业？

问题9：在较低税负的前提下，计算2023年企业所得税应纳税所得额和应纳税额。

参考答案：详见解析

【慧考解析】问题1：应纳房产税=500×（1-30%）×1.2%×2/12+10×12%=1.9（万元）；

应纳城镇土地使用税=1000×6÷10000=0.6（万元）；

应纳增值税=10×5%=0.5（万元）；

应纳印花税=10×1%=0.01（万元）。

问题2：应调增应纳税所得额=500-500÷5×6/12=450（万元）。

问题3：财务人员处理不正确。

【理由】如果作为不征税收入申报，相应的成本费用不得扣除。用于研发的金额不得扣除且不得计算加计扣除。

如果作为应税收入申报，用于项目研发可以加计扣除。这种方式税负较低。

问题4：应调减应纳税所得额=400×100%=400（万元）。

问题5：财务人员的选择不合理。

理由：已按规定缴纳增值税及相关税费，说明是与销售数量、金额挂钩的财政补贴。企业所得税中，根据企业销售货物、提供劳务服务的数量、金额的一定比例给予全部或部分资金支付的，应当按照权责发生制原则确认收入。

问题6：应调增应纳税所得额=50-400×2×4%=18（万元）。

问题7：加计扣除的研发费用=1800×100%=1800（万元）。

问题8：企业不可以作为高新技术企业。

问题9：应纳税所得额=（4000-0.01）+450-400+18-1800=2267.99（万元）。

应纳税额=2267.99×25%=567（万元）。

47. 位于县城的某大型超市为增值税一般纳税人，兼营商业地产经营租赁业务。2024年5月，经营业务如下：

（1）采用还本销售方式销售空调 1000台，不含税价格6000元/台。合同约定6个月后全额退款。款项已收，已开具增值税发票。

（2）销售单用途商业预付卡100张，预收资金30万元。购卡人当月未消费。

（3）批发销售从农场购进的有机蔬菜，开具增值税普通发票10万元，对其单独核算。

（4）签订3年期租赁合同，出租上月购置的当地写字楼。合同约定租赁期3年，不含税租金合计360万元，当月一次性预收1年不含税租金120万元，尚未开具发票。

（5）因当期某品牌厨具销售良好，按销售额向供货方收取返还收入5万元。该批厨具的进项税额已抵扣。

（6）进口高档化妆品一批，关税完税价格为170万元。该批高档化妆品已报关，取得海关开具的进口增值税专用缴款书。

（7）采购酒水一批，取得增值税专用发票注明金额200万元、税额26万元。

（8）为贵重商品购买财产保险，取得增值税专用发票注明金额8万元、税额0.48万元。

（9）购进商品一批，取得增值税专用发票注明金额1万元、税额0.13万元。当月因管理不善霉烂变质。

（其他相关资料：进口高档化妆品的关税税率为50%、消费税税率为15%，租赁合同印花税税率为1%。）
要求：根据上述资料，按照下列顺序计算回答问题，如有计算需计算出合计数。

问题1：计算业务（1）的销项税额。

问题2：判断业务（2）是否需要在5月缴纳增值税并说明理由。如需计算，计算具体的销项税额。

问题3：判断业务（3）是否需要在5月缴纳增值税并说明理由。如需计算，计算具体的销项税额。

问题4：计算业务（4）的销项税额及应缴纳的印花税。

问题5：说明业务（5）从供货方收取的返还收入的增值税处理方法。

问题6：计算业务（6）进口环节已缴纳的关税、消费税、增值税。

问题7：计算该企业5月可抵扣的进项税额。

问题8：计算该企业5月应向主管税务机关申报缴纳的增值税。

问题9：计算该企业5月应缴纳的城市维护建设税及教育费附加和地方教育附加。

参考答案：详见解析

【慧考解析】问题1：销项税额=6000×1000÷10000×13%=78（万元）。

问题2：不需要缴纳增值税。

理由：单用途卡售卡时或接受持卡人充值时，不缴纳增值税。

问题3：不需要缴纳增值税。

理由：对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。

问题4：销项税额=120×9%=10.8（万元）。

应缴纳的印花税=360×0.1%=0.36（万元）。

问题5：对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩的各种返还收入，均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金。

问题6：应缴纳的关税=170×50%=85（万元）。

应缴纳的消费税=（170+85）÷（1-15%）×15%=45（万元）。

应缴纳的增值税=（170+85）÷（1-15%）×13%=39（万元）。

问题7：可抵扣的进项税额=39+26+0.48-5÷（1+13%）×13%=64.90（万元）。

问题8：应纳增值税=78+10.8-64.90=23.90（万元）。

问题9：应缴纳的城市维护建设税额=23.90×5%=1.20（万元）

应缴纳的教育费附加=23.90×3%=0.72（万元）

应缴纳的地方教育附加=23.90×2%=0.48（万元）

合计=1.20+0.72+0.48=2.4（万元）。